

1523579-63.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... diligências realizadas no combate ao tráfico de drogas na região, se dirigiram até o local dos fatos, conhecido ponto de comércio de entorpecentes.

Ali os agentes realizaram breve campanha, em que observaram o denunciado em movimentação típica do tráfico de drogas, entregando objetos que estavam no interior de uma sacola plástica que trazia consigo a determinado indivíduo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1523579-63.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1523579-63.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO DA SILVA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de GUSTAVO DA SILVA DOS SANTOS, menor de 21 anos, qualificado a fls. 04, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c o art. 61, II, J (calamidade pública decorrente da Covid-19), do CP.

No dia 28 de setembro de 2021, por volta das 04h00min, durante período de calamidade pública, na Rua Manuel Mendes Ribeiro, altura do n.º 50, Cangaíba, nesta cidade e Comarca, GUSTAVO DA SILVA DOS SANTOS, menor de 21 anos, qualificado a fls. 04, trazia consigo, para entrega a consumo alheio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 47 (quarenta e sete) embalagens (massa líquida: 16,9 gramas) e outras 12 (doze) embalagens (massa líquida: 3,3 gramas) contendo substância denominada cocaína, sob a forma de "crack", 60 (sessenta) invólucros plásticos (massa líquida: 31,7 gramas) contendo substância entorpecente denominada entorpecente denominada cocaína, além de 49 (quarenta e nove) fracos plásticos (massa líquida: 11,8 gramas), 47 (quarenta e sete) invólucros plásticos (massa líquida 9,4 gramas), 59 (cinquenta e nove) invólucros plásticos (massa líquida: 104,1 gramas) e 76 (setenta e seis) eppendorfs (massa líquida: 10,2 gramas), contendo tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como "maconha", substâncias estas causadoras de dependência física e psíquica, conforme auto de

exibição e apreensão a fls. 10/11 e laudo de constatação a fls. 14/19.

Pois bem.

Segundo se apurou, nas circunstâncias acima delineadas, Policiais Civis, em diligências realizadas no combate ao tráfico de drogas na região, se dirigiram até o local dos fatos, conhecido ponto de comércio de entorpecentes.

Ali os agentes realizaram breve campana, em que observaram o denunciado em movimentação típica do tráfico de drogas, entregando objetos que estavam no interior de uma sacola plástica que trazia consigo a determinado indivíduo, recebendo algo em troca.

Ante as circunstâncias, os Policiais Civis deliberaram pela abordagem do indiciado, com quem, em revista pessoal, localizaram a R\$75,00 (setenta e cinco reais) em espécie. Na sacola plástica em posse do denunciado, foram encontradas as diversas porções de drogas já descritas.

A natureza e a quantidade das drogas apreendidas, bem como a forma de acondicionamento, além do dinheiro encontrado e demais circunstâncias, denotam claramente que os entorpecentes se destinavam ao tráfico.

Prisão preventiva (45/47).

Em 05/11/21, recebida a denúncia (fls. 71/72).

Réu citado. Defesa prévia (fls. 85/86).

Concessão da liberdade provisória, de forma motivada (fls. 92/93)

Manutenção da denúncia.

Laudo toxicológico (fls. 107/110).

Audiência. Réu revel. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls. 1), no boletim de ocorrência(s) (fls. 7/9), no auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), no laudo de constatação (fls. 14/19), no exame químico-toxicológico (fls. 107/110), e nas demais provas produzidas.

O policial Herbert disse que estava em operação para coibição do tráfico de entorpecentes, em região de mercancia de drogas. Avistou o réu em situação de traficância, vendendo entorpecentes. A situação justificou a intervenção policial e a prisão do réu. Na sua posse, foi encontrada quantidade expressiva e variada de drogas. O réu disse que ganhava mais ou menos R\$ 150,00, por dia de trabalho, e aquele era um dos primeiros dias de trabalho.

O policial Wesley estava com Herbert. Participou da operação. Deixaram a viatura quatro ruas atrás do ponto em que se realizava a traficância. Realizaram campana. Avistaram o réu vendendo substância entorpecente. Abordaram-no. As sortidas (e em grande número) drogas estavam numa sacola, dinheiro também foi encontrado no bolso do réu, que confessou o crime.

Embora não esteja obrigado a se autoincriminar ou, em decorrência de sua ausência na audiência, expressar forma de permanecer calado, o certo é que a revelia em decorrência da ausência da audiência não equivale à exclusão dos elementos que constituem o delito.

A pena inicial, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, é de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Passo à individualização da pena.

O réu é primário. As passagens na Vara de Infância e Juventude (fls. 29/30) não têm o condão de retirar a primariedade do réu, notadamente, porquanto, o fito do ECA é de aplicar medida sócio educativa, e não, pena. Mantidos os motivos que determinaram a revogação da prisão cautelar, até se pode mirar o art. 42 da Lei de Regência, mas que não alteraria a pena, por ser o réu menor de 21 anos ao tempo dos fatos e não ser reincidente.

Anote-se, por fim, que o crime não foi praticado sob a prevalência da pandemia, descabendo a aplicação do art. 61, II, J, do CP.

Aplica-se, por fim, o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Regência, em 2/3, ficando a pena estabelecida em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Tornando-a definitiva.

Nada indica que o réu se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa (foi a primeira vez que os policiais viram o réu traficando), o regime de

reclusão é o aberto.

O regime é o aberto, comportando a substituição da pena, por duas medidas restritivas de direito, a serem estabelecidas em execução.

Inexiste razão, pelo presente processo, que se negue o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno, GUSTAVO DA SILVA DOS SANTOS, menor de 21 anos, qualificado a fls. 04, como incurso nas sanções impostas no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas medidas restritivas, a serem fixada em execução, e a 166 dias-multa, no mínimo-legal, atualizadas desde a data dos fatos. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Decreto a destruição das drogas apreendidas. Após o trânsito em julgado: a) expeça-se mandado de prisão, regime aberto; b) com a juntada do mandado, devidamente cumprido, expeça-se guia de execução; c) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; d) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Int.

São Paulo, 07 de fevereiro de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.